

**CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA
DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**

REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO DE ARBITRAJE – CORPORACIÓN IMPERIUM

Presentado por: Corporación Imperium

2025



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**

**CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA
DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS**
REGLAMENTO DEL CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E

INTERNACIONAL CORPORACIÓN IMPERIUM

SECCION I

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º. - AMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO

Este Reglamento será aplicable a todos los casos en los que las partes hayan acordado o acuerden someter sus controversias presentes o futuras al arbitraje administrado por el Centro, o hayan incorporado o incorporen en su contrato la cláusula modelo de arbitraje del Centro. Y en los arbitrajes AD HOC en lo que corresponde.

ARTICULO 2º. - REGLAMENTO APLICABLE

En caso las partes lo acuerden, el Centro podrá administrar procesos arbitrales con reglas distintas a las del presente Reglamento, aplicándose éste supletoriamente. No obstante, será aplicación la Sección relativa a Costos del Arbitraje del Reglamento vigente a la fecha de inicio del proceso arbitral.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTICULO 3°. - FUNCIONES ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO

Las partes se someten al Centro como el encargado de administrar los procesos arbitrales, de acuerdo con las facultades y obligaciones establecidas en el presente Reglamento, así como las demás disposiciones que lo normen. Y en los casos de tratarse de procesos de arbitrajes AD HOC conforme a su procedimiento, brindado la entidad las facilidades del caso.

Se entenderá también que el proceso arbitral queda sometido a la organización y administración del Centro cuando las partes establezcan en su convenio arbitral que el arbitraje se conducirá bajo las normas, reglamentos o reglas del Centro.

El Centro, podrá declinar a su facultad como entidad administradora de un arbitraje en los siguientes casos:

- a) Cuando el convenio arbitral contenga un plazo para emitir el laudo inferior al previsto en el Reglamento y las partes no llegan a un acuerdo para su modificación.
- b) Cuando la suspensión del proceso acordada por las partes, supere los noventa (90) días consecutivos o alternados.
- c) Cuando existan razones objetivas que a criterio de la Corte de Arbitraje impidan la administración de un determinado proceso.

En todos los casos, la decisión será adoptada por la Corte de Arbitraje mediante resolución debidamente motivada, la que será inimpugnable.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTICULO 4º MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En los casos en que las partes hubieran pactado o pacten previo al arbitraje someter la controversia a una mediación o conciliación, se estará a lo que indique la Norma.

Si las partes hubiesen pactado la aplicación del trato directo, negociación, mediación, conciliación u otro mecanismo de solución de controversias como paso previo al arbitraje, la sola presentación de la solicitud de arbitraje por una de ellas implicará la renuncia a la utilización de tales mecanismos, háyase o no iniciado su aplicación.

CAPITULO II

SEDE, DOMINIO, NOTIFICACIONES, PLAZOS E IDIOMA

ARTICULO 5º. - LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

El lugar del arbitraje será en la ciudad de HUANUCO, como sede principal o en la sede que proporcione el Centro, sin perjuicio que algunas actuaciones arbitrales, puedan efectuarse fuera de esta ciudad, de acuerdo a lo decidido por los árbitros, así como habilitar días y horarios especiales para la realización de actuaciones y diligencias.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTICULO 6º. - DOMICILIO

Para efectos del arbitraje, el domicilio será el que las partes hubieren señalado expresamente para estos fines. En su defecto, será el que se indique en el acto jurídico que contiene la cláusula arbitral. En caso no sea posible precisar un domicilio bajo los criterios anteriores, se entenderá que éste es el domicilio real o residencia habitual.

Las partes que se apersonen al proceso deberán señalar necesariamente domicilio para los trámites correspondientes de preferencia en la ciudad de Huánuco o domicilio electrónico correspondiente.

ARTICULO 7º. - NOTIFICACIONES

El Centro es el encargado de efectuar las notificaciones o comunicaciones a las partes, los árbitros y a cualquier otro participante en el arbitraje.

Cualquier notificación u otra comunicación que pueda o deba efectuarse en virtud del presente Reglamento, se efectuará por escrito, y será entregada personalmente o por correo o transmitida por fax, correo electrónico o cualquier otro medio de telecomunicación que prevea su registro. Indicada y aceptada por las partes



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Toda notificación o comunicación se considerará recibida el día que haya sido entregada de manera personal al destinatario o en que haya sido entregada en el domicilio designado para los fines del arbitraje o, en su defecto, en cualquier otro domicilio determinado conforme al artículo 6° de este Reglamento.

Si alguna de las partes se negara a recibir la notificación personal o no se encontrará en el domicilio, se certificará esta circunstancia y dicha parte se entenderá válidamente notificada.

En caso el arbitraje sea nacional, de no conocerse el domicilio correspondiente, con arreglo a lo establecido en el artículo 6°, se notificará mediante aviso en el diario de

circulación local por tres días consecutivos, previo pago de los gastos correspondientes por la parte interesada.

ARTICULO 8°. - REGLAS PARA EL COMPUTO DE PLAZOS

El cómputo de los plazos se rige por las siguientes reglas:

- a) Los plazos establecidos en el Reglamento se computan por días hábiles, a no ser que expresamente se señale que son días calendario. Son días inhábiles los sábados, domingos y los días feriados no laborables, así como los días no laborales en general entendidos como aquellos no laborables para el sector público, los días festivos o de



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

duelo nacional. Excepcionalmente, los árbitros podrán habilitar, previa notificación a las partes, días inhábiles para llevar a cabo determinadas actuaciones.

- b) Los plazos comenzarán a computarse desde el día siguiente de la fecha de la notificación que obra en el expediente. En el caso de la notificación por aviso en el diario local o regional el cómputo se inicia a partir del día siguiente de la última publicación.
- c) De realizarse el cómputo en días calendario, el vencimiento de un plazo en día inhábil, determinará su prórroga hasta el primer día hábil siguiente.

ARTICULO 9°.- IDIOMA DEL ARBITRAJE

El arbitraje se desarrollará en el idioma español o aquel en el que las partes convengan.

Los árbitros podrán ordenar que los documentos anexos al escrito de demanda o a la contestación, y cualesquiera documentos o instrumentos complementarios que se presenten durante las actuaciones en el idioma original, vayan acompañados de una traducción al idioma o idiomas convenidos por las partes o determinados por los árbitros.

Asimismo, podrán ordenar que cualquiera de las partes proporcione algún documento o que determinada actividad se realice en idioma distinto al arbitraje, sin necesidad de traducción, cuando existan causas justificadas al respecto.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

SECCION II

PROCEDIMIENTO ARBITRAL

Capítulo I

Solicitud de Arbitraje

ARTICULO 10°.- INICIO DEL ARBITRAJE

El arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje presentada a la Secretaría General del Centro.

ARTICULO 11°.- REPRESENTACIÓN Y ASESORAMIENTO

Las partes podrán comparecer en forma personal o a través de representantes. Asimismo, podrán ser asesoradas por personas de su elección, debiendo encontrarse acreditadas.

Las partes deberán comunicar por escrito al Centro, y éste a la contraparte, de cualquier cambio relacionado a su representación, domicilio y cualquier otra referencia señalada en su solicitud.

El gerente general o el administrador de una persona jurídica está facultado por su sólo nombramiento para celebrar convenios arbitrales, representar en arbitrajes y ejercer todos los derechos y facultades previstas en la normativa arbitral, incluso para actos de disposición de derechos sustantivos, salvo disposición en contrario de las partes.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las facultades de representación de los apoderados de las partes estarán reguladas por la Ley.

En caso una parte domicilie fuera del territorio peruano, los poderes correspondientes deberán estar legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú.

Tratándose de un arbitraje internacional, las partes tienen el derecho a ser asistidas por abogado, nacional o extranjero.

ARTICULO 12.- PRESENTACION DE ESCRITOS

Todos los escritos deben estar firmados por la parte o su representante.

No será necesaria la firma de abogado. De existir abogado designado, éste podrá presentar directamente los escritos de mero trámite, incluyendo el recurso de reconsideración.

De todo escrito, documento, anexo, recaudo y demás información, deberá presentarse un original y tantas copias como partes y árbitros existan en el proceso.

ARTICULO 13°.- REQUISITOS DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE

La parte que desee recurrir al arbitraje deberá solicitarlo por escrito a la Secretaría General del Centro, debiendo incluir en su solicitud:

- a) La identificación del solicitante, indicando su nombre y el número de su documento de identidad, así como una copia del documento oficial de identidad correspondiente.

En el caso de personas jurídicas se debe señalar la razón o denominación social, los datos de su inscripción en el registro, nombre del representante y número del documento de identidad.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- b) En los casos en que una parte actúe mediante representante, el poder deberá acreditarse mediante el Testimonio de la Escritura Pública, acta legalizada o, en su defecto, con la copia literal de la vigencia de poder expedida por los Registros Públicos.
- c) Señalar el domicilio procesal del solicitante, así como el número de teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación con el que se desee se proceda a efectuar las notificaciones.
- d) Señalar el nombre y domicilio del demandado, así como cualquier otro dato relativo a su identificación, que permita su adecuada notificación.
- e) Copia del documento en el que conste el convenio arbitral o evidencia del compromiso escrito por las partes para someter sus controversias al Arbitraje o en su caso, la intención del solicitante de someter a arbitraje una controversia determinada, no obstante, no existir convenio arbitral.
- f) Un breve resumen de la controversia, desavenencia o cuestiones que desee someter a arbitraje, con una exposición clara de los hechos, indicando las posibles pretensiones y la cuantía correspondiente. Al momento de presentar la demanda, se podrá ampliar o modificar las pretensiones, siempre y cuando éstas estén incluidas dentro de los alcances de la controversia sometida a Arbitraje.
- g) El solicitante podrá presentar copia de documentos relacionados con la controversia.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- h) El nombre y domicilio del árbitro designado o el que proponga cuando corresponda, así como el mecanismo elegido para su designación, o la solicitud a fin de que el Centro proceda a la designación correspondiente.
- i) La indicación sobre si el arbitraje es de derecho o de conciencia.
- j) La información sobre la ejecución y estado de cualquier medida cautelar tramitada en sede judicial, adjuntándose copia de los actuados correspondientes.
- k) El comprobante de pago por concepto de tasa por presentación de solicitud de arbitraje.

ARTICULO 14°.- ADMISIÓN A TRAMITE DE LA SOLICITUD DE ARBITRAJE

El Centro verificará el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de arbitraje. Si la solicitud de arbitraje cumple con los requisitos, la pondrá en conocimiento de la otra parte, a fin de que ésta se apersone, dentro de un plazo de diez (10) días de notificado y remitirá una comunicación Al solicitante informándole que su solicitud de arbitraje fue admitida a trámite. En el caso que la solicitud de arbitraje no cumpliera con los requisitos establecidos en el Presente Reglamento, se otorgará un plazo de cinco (5) días para que subsane las omisiones. En caso que no se subsanen las omisiones acotadas, el Centro dispondrá el archivo del expediente, salvo que se trate de lo exigido en los literales f), g) y h) del artículo 13°; sin perjuicio del derecho del solicitante de volver a presentar su solicitud de arbitraje. La decisión emitida sobre el archivamiento del proceso es irrevisable.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Absuelta o no el traslado de la solicitud de arbitraje, el Centro podrá citar a las partes a una Audiencia Especial en la que entre otros puntos, se intentará la conciliación entre las partes. De no llegar a acuerdos se estará a lo que se Resuelva mediante Resolución inimpugnable

La interposición de un recurso o cuestión previa contra la admisión a trámite o referido a la competencia de los árbitros será resuelto por éstos con posterioridad a su instalación.

ARTICULO 15°.- OPOSICIÓN AL ARBITRAJE

En la absolución a la solicitud de arbitraje, el emplazado únicamente se podrá oponer al Inicio del arbitraje alegando: a) la ausencia absoluta de convenio arbitral. En este caso, la Secretaría General correrá traslado de la oposición al arbitraje para que dentro del plazo de cinco (5) días de notificada, sea absuelta.

Efectuado o no dicho pronunciamiento, el Centro la resolverá mediante decisión inimpugnable.

Cuando el emplazado se oponga a la solicitud de arbitraje por causales distintas a las señaladas en este artículo, el Centro rechazará de plano dicha oposición, pudiendo la parte interesada formularla ante los árbitros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45° de este Reglamento. La decisión del Centro es irrevisable.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

En los casos de oposición a la solicitud de arbitraje, el emplazado solamente estará obligado a presentar, para admitir a trámite su oposición, la información contenida en los literales a) y b) del artículo 13°, sin perjuicio de lo cual, podrá adjuntar la documentación que respalde su oposición cuando corresponda.

ARTICULO 16°.- CONTESTACION A LA SOLICITUD DE ARBITRAJE

Dentro del plazo de diez (10) días de notificada la solicitud de arbitraje o de notificada la decisión que se pronuncia sobre la oposición a la solicitud de arbitraje, de darse el caso, la parte emplazada deberá presentar:

- a) Su identificación, indicando su nombre y el número de su documento de identidad, adjuntándose una copia del poder si se actúa por representante, así como la copia del documento oficial de identidad correspondiente. En el caso de personas jurídicas se debe señalar la razón o denominación social, los datos de su inscripción en el registro, nombre del representante y número del documento de identidad.
- b) En los casos en que una parte actúe mediante representante, el poder deberá acreditarse mediante el Testimonio de la Escritura Pública, acta legalizada o, en su defecto, con la copia literal de la vigencia de poder expedida por los Registros Públicos.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

c) Indicación de su domicilio procesal, así como el número de teléfono, telefax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación con el que se desee se realice las notificaciones.

d) Su posición acerca de la controversia o desavenencia que el solicitante somete a arbitraje, señalando adicionalmente sus posibles pretensiones y el monto involucrado, en cuanto sea cuantificable.

e) El nombre y domicilio del árbitro designado por esta parte, o el que proponga cuando

f) Corresponda, así como el mecanismo pactado para su designación o la solicitud para que lo haga el Centro a través del órgano que corresponde. En el caso que la contestación de la solicitud de arbitraje no cumpliera con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, se otorgará un plazo de cinco (5) días para que subsane las omisiones. En caso que no se subsanen las omisiones acotadas, la Secretaría General proseguirá adelante con el trámite.

g) De no contestar la solicitud la parte requerida, se continuará con el trámite del procedimiento.

ARTICULO 17.- ACUMULACIÓN DE SOLICITUDES

En caso se presentará una solicitud de arbitraje referida a una relación jurídica respecto de la cual exista otra solicitud en trámite entre las mismas partes y derivada del mismo convenio



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

arbitral, cualquiera de las partes podrá solicitar a la Secretaría General la acumulación de dichas solicitudes.

Con el acuerdo expreso de la contraparte, la Secretaría General dispondrá la acumulación.

CAPITULO II

TRIBUNAL ARBITRAL

SUBCAPITULO I

ARBITROS

ARTICULO 18°. - NUMERO DE ARBITROS. -

El tribunal arbitral estará conformado por un número impar de árbitros. Cuando las partes no hayan convenido el número de árbitros, el tribunal arbitral estará conformado por una sola persona. En los casos de Contrataciones del Estado Peruano se estará a lo que indica su propia norma, si el convenio arbitral estableciera un número par de árbitros, los árbitros que se designen procederán al nombramiento de un árbitro adicional, que actuará como presidente del tribunal arbitral. De no realizarse tal nombramiento, la designación la efectuará el Centro. Salvo pacto en contrario, la designación de los árbitros se realizará conforme a lo dispuesto en este Reglamento.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTICULO 19º. - NACIONALIDAD

Tratándose de un arbitraje internacional, el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral, deberá ser de una nacionalidad distinta a la de las partes. No obstante, en circunstancias apropiadas y siempre que ninguna de las partes se oponga a ello dentro del plazo fijado por la Corte de Arbitraje, el árbitro único o el presidente del tribunal arbitral podrá tener la nacionalidad de una de las partes.

ARTÍCULO 20º.- IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA

Los árbitros no representan los intereses de las partes y deben ser y permanecer, durante todo el proceso arbitral, independientes e imparciales, observando el deber de confidencialidad que rige las actuaciones al arbitrales.

En el desempeño de sus funciones no están sometidos a orden, disposición o autoridad que menoscabe sus atribuciones, ni la intromisión del mismo Centro Salvo en los que le compete (recusaciones)

ARTÍCULO 21º.- DEBER DE DECLARAR

Toda persona notificada con su designación como árbitro deberá declarar, al momento de aceptar su nombramiento, mediante comunicación dirigida al Centro y, a través de él, a las partes y a los otros árbitros, de ser el caso, todos los hechos o circunstancias que puedan generar dudas justificadas y/o razonables sobre su imparcialidad e independencia. Asimismo,



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

señalará el cumplimiento de los requisitos establecidos por las partes, el presente Reglamento y la Ley de Arbitraje.

Este deber de declaración se mantiene durante todo el trámite del proceso y constituye una obligación de carácter objetivo cuya sola inobservancia dará la apariencia de parcialidad y puede servir de base para la descalificación o recusación del árbitro que omita su cumplimiento.

Sub Capítulo II

Composición del Tribunal Arbitral

ARTÍCULO 22°.- ÁRBITROS DESIGNADOS POR LAS PARTES

La designación de los árbitros a cargo de las partes podrá recaer en personas que no pertenezcan al Registro de Árbitros del Centro.

ARTÍCULO 23°.- DESIGNACIÓN DE ÁRBITRO ÚNICO

Salvo que las partes hayan designado árbitro único en el convenio arbitral o en un acuerdo posterior, la designación de éste se regirá por las siguientes reglas:



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Una vez admitida la contestación a la solicitud de arbitraje o habiéndose vencido su plazo, la secretaria general remitirá los actuados pertinentes a la Corte de Arbitraje quien efectuará la correspondiente designación o conforme establece el Decreto Legislativo N.º 1071.

Efectuada la designación del árbitro único por las partes o por la Corte de Arbitraje, o de las otras manifestadas la Secretaría General notificará al árbitro designado para que en el plazo de cinco (5) días manifieste su aceptación al cargo.

Si el árbitro designado rechazara su designación o no manifestara su parecer dentro de los cinco (5) días de notificado, la Secretaría General otorgará a las partes un plazo de tres (3) días o informará para que procedan a efectuar otra designación según corresponda.

ARTÍCULO 24º.-DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL COLEGIADO

Salvo que el arbitraje esté a cargo de un árbitro único, la designación del tribunal arbitral colegiado se regirá por las siguientes reglas:

- a) Cada parte deberá nombrar a un árbitro en la solicitud de arbitraje y en su contestación, respectivamente. Una vez producida la designación de los árbitros, la Secretaría General procederá a notificarlos para que, dentro del plazo de cinco (5) días, nombren un tercer árbitro que hará las veces de presidente del tribunal arbitral.
- b) Los árbitros designados deberán manifestar su aceptación al cargo dentro del plazo de tres (3) días de notificados por la Secretaría General. Si el o los árbitros así designados rechazaran su nombramiento o no manifestaran su parecer en dicho plazo, la Secretaría General otorgará a las partes o a los árbitros designados, ún



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

corresponda, un plazo de tres (3) días para que proceda(n) a realizar una nueva designación.

Si en este último caso, alguno o todos de los árbitros designados rechazaran su designación o no manifestaran su parecer dentro de los dos (2) días de notificados, la Secretaría General remitirá a la Corte de Arbitraje los actuados pertinentes para que proceda a efectuar la designación en defecto según corresponda.

c) Una vez producida la aceptación de los árbitros, la Secretaría General pondrá en conocimiento de las partes dichas aceptaciones, indicando en la misma la fecha de Instalación del Proceso. En ningún caso, las partes podrán formular recusación contra los árbitros designados antes de la Instalación del proceso.

ARTÍCULO 25°.- MECANISMO DE DESIGNACIÓN ESTABLECIDO POR LAS PARTES

Sin perjuicio de los procedimientos de designación de árbitros previstos en los artículos 23° y 24° del presente Reglamento, las partes pueden establecer distintos mecanismos para la designación de árbitros. El Centro constatará el cumplimiento de tales mecanismos, verificando que ello no contravenga la Ley de Arbitraje ni genere incompatibilidades con las funciones de los órganos del Centro asignadas en el presente Reglamento.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 26°.- DESIGNACIÓN POR LA CORTE DE ARBITRAJE

De no haberse producido la designación de uno o más árbitros por las partes, conforme al presente Reglamento, corresponde a la Corte de Arbitraje efectuar la designación, entre los integrantes del Registro de Árbitros del Centro, y/o en aplicación de lo establecido el Decreto Legislativo N° 1071 y el Decreto Legislativo N° 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento teniendo en cuenta lo siguiente:

- a) La naturaleza y complejidad de la controversia, así como la especialidad requerida, en lo posible.
- b) En casos excepcionales y debidamente fundamentados, podrá designar como árbitro a una persona que no integre el Registro de Árbitros del Centro.
- c) En el arbitraje internacional, tratándose de árbitro único o del presidente del tribunal Arbitral, tendrá en cuenta la conveniencia de nombrar un árbitro de nacionalidad distinta a la de las partes.
- d) Si el árbitro designado por las partes o por los árbitros designados hubiera sido sancionado por la Corte de Arbitraje, la Secretaría General comunicará tal situación a quién o quiénes lo designaron a fin de que en el plazo de tres (3) días designe o designen un nuevo árbitro. Vencido dicho plazo sin que se hubiese producido la designación, la Corte de Arbitraje la efectuará en defecto.
- e) Excepcionalmente, las partes podrán acordar que la designación de los árbitros esté a cargo de una Comisión ad hoc integrada por el Director del Centro. En este caso, toda



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

referencia a la Corte de Arbitraje en el presente Reglamento se entenderá como efectuada a la Comisión ad hoc.

ARTÍCULO 27°.- PLURALIDAD DE DEMANDANTES Y DEMANDADOS

En los casos de tribunales colegiados, cuando una o ambas partes, demandante o demandada, esté conformada por más de una persona, natural o jurídica, el árbitro que le corresponda designar se nombrará de común acuerdo entre ellas. A falta de acuerdo, la Corte de Arbitraje se encargará de la designación.

ARTÍCULO 28°.- INFORMACIÓN PARA DESIGNACIÓN

El Centro se encuentra facultado para solicitar a cualquiera de las partes la información que considere necesaria para poder efectuar la designación del árbitro o los árbitros de la mejor manera. En este caso, las partes se encuentran obligadas a dar cumplimiento a los plazos otorgados para tal fin.

Sub Capítulo III

Recusación, Renuncia y Sustitución de Árbitros

ARTÍCULO 29°.- CAUSALES DE RECUSACIÓN

Los árbitros pueden ser recusados sólo por las causales siguientes:

- a) Cuando no reúnan los requisitos previstos por las partes en el convenio arbitral, o en la Ley de Arbitraje.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- b) Cuando existan hechos o circunstancias que den lugar a dudas justificadas y razonables respecto de su imparcialidad o independencia.
- c) Cuando incumplan el deber de declarar a que se refiere el artículo 21° del presente Reglamento.

La parte que designó a un árbitro, o que participó de su nombramiento, solo puede recusarlo por causas que haya tenido conocimiento después de su nombramiento.

ARTÍCULO 30°.- PROCEDIMIENTO DE RECUSACIÓN

El procedimiento de recusación se sujetará a las siguientes reglas:

- a) La parte que recuse a un árbitro deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría General, precisando los hechos, fundamentos y, de ser el caso, las pruebas de la recusación.
- b) La recusación se presentará dentro del plazo de cinco (5) días contados desde la notificación de la Instalación del Proceso, o en su caso, a partir de haber tomado conocimiento de los hechos o circunstancias que dieran lugar a la duda justificada respecto de la imparcialidad o independencia del árbitro.
- c) La Secretaría General pondrá en conocimiento del árbitro recusado y de la otra parte la recusación planteada, a fin de que en el plazo de cinco (5) días presenten sus descargos de considerarlo pertinente. Vencido dicho plazo, la Secretaría General pondrá en conocimiento de la Corte de Arbitraje la recusación planteada, incluyendo los actuados y descargos que se hubiesen presentado, para que la resuelva.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- d) Si la otra parte está de acuerdo con la recusación, o el árbitro recusado renuncia voluntariamente, éste será sustituido, sin que ello implique que las razones de la recusación sean válidas.
- e) La recusación pendiente de resolución no interrumpe el desarrollo del proceso arbitral, salvo que el tribunal arbitral, una vez informado de la recusación por la Secretaría General, estime que existen motivos atendibles para ello, en cuyo caso todos los plazos quedarán suspendidos.
- f) No procede interponer recusación cuando haya sido notificada la decisión que señala el plazo para emitir el laudo final.
- g) La decisión de la Corte de Arbitraje que resuelve la recusación es definitiva e inapelable.

ARTÍCULO 31°.- RENUNCIA AL CARGO DE ÁRBITRO

Sólo cabe la renuncia al cargo de árbitro:

- a) Por incompatibilidad sobrevenida, conforme al artículo 21° de la Ley de Arbitraje.
- b) Por causales pactadas al aceptarlo.
- c) Por enfermedad comprobada que impida desempeñarlo.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- d) Por causa de recusación, en el supuesto previsto en el literal d) del artículo 30° del presente Reglamento.
- e) Por tener que ausentarse justificadamente por tiempo indeterminado o por más de treinta (30) días, si las partes no excusan la inasistencia y el plazo para laudar lo permite.
- f) Cuando el proceso arbitral se encuentre suspendido por acuerdo de las partes por más de noventa (90) días consecutivos o alternados.
- g) Por causa que resulte atendible a solo juicio de la Corte de Arbitraje.
- h) La renuncia se presentará ante la Secretaría General, quien luego de informar a las partes, la remitirá a la Corte de Arbitraje para que la resuelva mediante decisión inapelable.

ARTÍCULO 32°.- SUSTITUCIÓN DE ÁRBITROS

La sustitución de los árbitros se rige por las siguientes reglas:

- a) Procede la sustitución por fallecimiento, por la renuncia o recusación que fueran amparadas, o cuando las partes de común acuerdo así lo manifiesten por escrito.
- b) Un árbitro también podrá ser sustituido a decisión de la Corte de Arbitraje cuando ésta decida que existe un impedimento legal o de hecho para el cumplimiento de sus funciones, o que el árbitro no las cumple de conformidad con estas Reglas o dentro de los plazos establecidos.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

En este caso, la Corte de Arbitraje deberá resolver al respecto después que, al árbitro en cuestión, a las partes y, de ser el caso, a los demás miembros del tribunal arbitral, se les haya concedido la oportunidad de manifestar lo que consideren pertinente por escrito dentro de un plazo adecuado.

- c) La designación del árbitro sustituto se registrará por el mismo mecanismo de designación del árbitro sustituido. Una vez reconstituido el tribunal arbitral, y luego de escuchar a las partes, decidirá si es necesario repetir algunas o todas las actuaciones anteriores.
- d) Después del cierre de la última audiencia, y producido un supuesto de sustitución, la Corte de Arbitraje podrá decidir, cuando lo considere apropiado, que los árbitros restantes continúen con el arbitraje. Al decidir al respecto, la Corte de Arbitraje tomará en cuenta la opinión de los árbitros restantes y de las partes, así como cualquier otra cuestión que considere pertinente.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

SECCION III

PROCESO ARBITRAL

Capítulo I Disposiciones Generales

ARTÍCULO 33°.- PRINCIPIOS DEL PROCESO ARBITRAL

El proceso arbitral se sujeta a los principios esenciales de audiencia, contradicción y trato igualitario a las partes, así como el otorgar a las partes plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Asimismo, se sujeta a los principios de confidencialidad, celeridad, equidad, buena fe, intermediación, privacidad, concentración y economía procesal.

ARTÍCULO 34°.- ARBITRAJE DE CONCIENCIA O DE DERECHO

El arbitraje puede ser de conciencia o de derecho. Es de conciencia cuando los árbitros resuelven conforme a sus conocimientos sobre la materia y su sentido de equidad. Es de derecho cuando resuelven la materia controvertida con arreglo al derecho aplicable.

Las partes elegirán la clase de arbitraje. A falta de acuerdo o en caso de duda, se entenderá que el arbitraje es de derecho.

ARTÍCULO 35°.- RENUNCIA A OBJETAR

Si una parte que conociendo o debiendo conocer que no se ha observado o se ha infringido una norma, regla o disposición del convenio arbitral, acuerdo de las partes, de este



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Reglamento o del tribunal arbitral, del que las partes puedan apartarse, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento dentro del plazo de cinco (5) días de conocido dicho incumplimiento, se entenderá que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias.

ARTÍCULO 36°.- CONFIDENCIALIDAD

Las actuaciones arbitrales son confidenciales. Los árbitros, el secretario arbitral funcionarios del Centro, los miembros de la Corte de Arbitraje, peritos, las partes, sus representantes legales, sus asesores, abogados, o cualquier persona que haya intervenido en las actuaciones arbitrales se encuentran obligados a guardar reserva de la información relacionada con el proceso arbitral, incluido el laudo. Tanto en los arbitrajes institucionales como los AD HOC La inobservancia de esta norma será sancionada por la Corte de Arbitraje, con suspensión o separación del Registro de Árbitros o de Peritos, con conocimiento del OSCE de ser el caso en los que se incluirá al secretario Arbitral.

En el caso que sean las partes, sus representantes, abogados, asesores o personal dependiente o independiente, quienes hayan incumplido con el deber de confidencialidad, la Corte de Arbitraje podrá, a pedido de parte, del tribunal arbitral o de oficio, imponer una multa a la parte que considere responsable a favor de la otra, sin perjuicio de las acciones legales que pueda iniciar la parte agraviada contra el infractor.

Los terceros ajenos están impedidos de tener acceso a las actuaciones arbitrales, Sin embargo, el tribunal arbitral y las partes pueden autorizarlo, de mediar causa justificada. En este caso,



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

los terceros deberán cumplir con las normas de confidencialidad establecidas en el presente Reglamento, quedando sujetos a las sanciones que ese contemple, para lo cual deberán jurar, o firmar la declaración jurada al proceso.

El Centro queda prohibido para entregar copia certificada del expediente a menos que alguna de las partes lo haya autorizado expresamente.

ARTÍCULO 37°.- RESERVA DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Se entenderá como información confidencial reservada, a aquella que esté en posesión de una de las partes en el proceso y que cumpla con los siguientes requisitos:

- a) Cuando por su naturaleza comercial, financiera o industrial, no sea accesible al público.
- b) Cuando es tratada como confidencial por la parte que la posee. Los árbitros, a pedido de parte, podrán calificar a determinada información como confidencial y/o reservada. En este caso, establecerán si se puede dar a conocer en todo o en parte dicha información a la contraparte, peritos o testigos, fijando en qué condiciones podrá transmitirla.

Los árbitros están facultados para tomar las acciones pertinentes que conduzcan a proteger la información confidencial de las partes.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Capítulo II Trámite del Proceso

ARTÍCULO 38º.-FACULTADES DE LOS ÁRBITROS

Los árbitros podrán dirigir el proceso del modo que consideren apropiado, sujetándose a lo previsto según sea el caso a la Ley de Contrataciones del Estado al Decreto Legislativo N° 1071 y a lo establecido en este Reglamento.

Los árbitros pueden dictar en cualquier momento disposiciones complementarias que resulten necesarias para el cabal cumplimiento de este Reglamento, velando por el debido proceso y respetando los principios referidos para el proceso arbitral.

De existir algún hecho que no haya sido regulado por el Reglamento, los árbitros aplicarán la Ley de Arbitraje y, en su defecto, las reglas que estimen pertinentes para el correcto desarrollo del proceso.

Los árbitros son competentes para conocer y resolver todas las cuestiones subsidiarias, conexas, accesorias o incidentales que se promuevan durante el proceso arbitral, así como aquellas cuya sustanciación en sede arbitral haya sido consentida por las partes en el proceso.

ARTÍCULO 39º.- QUÓRUM Y MAYORÍA PARA RESOLVER

Tratándose de un tribunal arbitral colegiado, éste funcionará con la asistencia de la mayoría de los árbitros. Las deliberaciones del tribunal arbitral colegiado son secretas.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Toda decisión se adopta por mayoría de los árbitros. Los árbitros están obligados a votar en todas las decisiones. De no hacerlo, se considerará que se adhieren a lo decidido por la mayoría o a lo decidido por el presidente, según corresponda.

En todas las resoluciones, en casos de empate, el presidente del tribunal arbitral tiene voto dirimente; asimismo, de no existir mayoría, su voto es el que decide.

ARTÍCULO 40°.- INSTALACIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL

Conformado el tribunal arbitral, se procederá a su instalación debiendo citarse a las partes a una audiencia para tal fin. Sin embargo, únicamente será necesaria la presencia de los árbitros y del secretario general o del secretario Arbitral, en su caso. En los casos de Arbitrajes Institucionales se estará a lo que la norma establece

El acta de la audiencia de instalación del tribunal arbitral podrá incluir disposiciones complementarias aplicables al proceso arbitral.

En caso la instalación se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, se procederá a notificarlas con copia del acta de la audiencia. En este caso, los plazos señalados en dicha acta se contabilizarán desde el día siguiente de su notificación.

ARTÍCULO 41°.- ESCRITOS POSTULATORIOS

Salvo disposición distinta de las partes, la etapa postulatoria se regirá por las siguientes reglas:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- a) Los árbitros otorgarán a la demandante un plazo de diez (10) días para que presente su escrito de demanda.

En caso la parte demandante no presente su demanda, los árbitros darán por concluido el proceso, disponiendo el archivo de los actuados, sin perjuicio que aquella pueda presentar nuevamente la solicitud respectiva. No obstante, los árbitros otorgarán la posibilidad a la parte demandada para que en igual plazo y de considerarlo conveniente, presente alguna pretensión contra la parte demandante, sin que esta última pueda formular reconvención.

- b) Una vez admitida la demanda, los árbitros correrán traslado de ella a la parte demandada para que la conteste y, de considerarlo conveniente, formule reconvención dentro de los diez (10) días de notificada.
- c) Si la parte demandada, encontrándose debidamente notificada, no cumple con contestar la demanda, los árbitros continuarán las actuaciones, sin que esta omisión se considere por sí misma una aceptación de las alegaciones de la contraria. La misma regla es aplicable a la contestación de la reconvención.
- d) En caso se haya planteado reconvención, los árbitros correrán traslado de ella a la demandante para que la conteste dentro de los diez (10) días de notificada.

ARTÍCULO 42°.- REQUISITOS DE LOS ESCRITOS POSTULATORIOS

La demanda y su contestación contendrán:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- a) Nombre completo de las partes y el de sus representantes, en su caso.
- b) Domicilio procesal para la realización de los trámites correspondientes. Correo electrónico número telefónico y otro que permita su correcta notificación
- c) Copia del poder de los representantes, de ser el caso.
- d) Determinación de la cuestión sometida a arbitraje, con indicación de la cuantía y las pretensiones respectivas.
- e) La relación de los hechos en que se basa la demanda o la contestación.
- f) Los fundamentos de derecho, de ser el caso.

El ofrecimiento de los medios probatorios que respalden las pretensiones, debiendo adjuntarse los documentos que se consideren pertinentes.

ARTÍCULO 43°.- MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DE ESCRITOS POSTULATORIOS

Salvo que los árbitros, por razones de demora o de perjuicio posible a la contraparte, lo consideren improcedente, las partes podrán modificar o ampliar sus escritos postulatorios hasta antes de la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos. Los árbitros correrán traslado a la otra parte, por el plazo de cinco (5) días, de la ampliación o modificación, a la otra parte.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 44°.- EXCEPCIONES Y DEFENSAS PREVIAS

Las partes pueden proponer excepciones y defensas previas dentro de los cinco (5) días de notificadas con la demanda o reconvención, las que serán puestas en conocimiento de la contraparte por igual plazo para que pueda absolverla.

Los árbitros podrán resolver las excepciones y defensas previas antes de la Audiencia de la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, o podrán reservar su decisión hasta el momento del laudo o para algún momento anterior a su expedición, de acuerdo a su criterio. Si al resolver alguna excepción los árbitros advierten la existencia de un vicio en la relación que impidiera pronunciarse válidamente sobre el fondo de las pretensiones planteadas, declararán la conclusión del proceso, a menos que el defecto sea subsanable, en cuyo caso concederá un plazo no mayor de cinco (5) días para su subsanación.

Las partes podrán solicitar la ampliación de los plazos antes indicados a los árbitros, quienes podrán conceder dicha ampliación de considerarlo conveniente.

Contra la decisión de los árbitros que resuelve las excepciones o defensas previas no cabe impugnación alguna, sin perjuicio del recurso de anulación del laudo.

ARTÍCULO 45°.- FACULTAD DE LOS ÁRBITROS PARA RESOLVER ACERCA DE SU PROPIA COMPETENCIA

Los árbitros son los únicos facultados para decidir acerca de su propia competencia, así como sobre las excepciones, objeciones u oposiciones relativas a la inexistencia, nulidad,



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

anulabilidad, ineficacia, invalidez o alcances del convenio arbitral, o cualquier otra excepción, objeción u oposición que objete la facultad de los árbitros para resolver el fondo de la controversia, incluidas las excepciones de prescripción, caducidad, cosa juzgada, entre otras. El convenio arbitral es independiente del acto jurídico que lo contiene, por lo que la inexistencia, nulidad, anulabilidad,

invalidez o ineficacia de este, no implican necesariamente la del convenio, pudiendo los árbitros decidir sobre la controversia sometida a su conocimiento, la que puede versar incluso, sobre la inexistencia, nulidad, anulabilidad, ineficacia o invalidez del acto jurídico que contenga el convenio arbitral.

Las excepciones, objeciones u oposiciones se interpondrán como máximo al contestar la demanda.

La parte que formule una excepción, objeción u oposición basada en que los árbitros habrían excedido el ámbito de su competencia, deberá plantearla dentro del plazo de cinco (5) días contado desde que toma conocimiento de la existencia de tales objeciones. Sin perjuicio de ello, los árbitros pueden pronunciarse sobre estos temas de oficio como cuestión previa, o incluso, en el laudo.

En caso los árbitros amparen la excepción, objeción u oposición al arbitraje como cuestión previa, se declararán incompetentes y darán por concluidas las actuaciones arbitrales. En cualquier caso, la decisión de los árbitros que resuelve tales excepciones,



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

objeciones u oposiciones es inapelable, sin perjuicio de su impugnación a través del recurso de **ANULACIÓN** contra el laudo que resuelve la controversia.

ARTÍCULO 46°.- ACUMULACIÓN DE PROCESOS

En caso se presentará una solicitud de arbitraje, referida a una relación jurídica respecto de la cual exista en trámite un proceso arbitral entre las mismas partes y derivada del mismo convenio arbitral, cualquiera de las partes podrá solicitar a los árbitros que conocen el proceso anterior, la acumulación de la nueva controversia, siempre y cuando no se haya producido la Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos.

Los árbitros, resolverán dicha solicitud luego de escuchar a la contraparte, a quien se le correrá traslado por el plazo de tres (3) días.

ARTÍCULO 47°.- REGLAS COMUNES A LAS AUDIENCIAS

Las audiencias se registrarán por las siguientes reglas:

- a) Las partes deberán ser notificadas con tres (3) días de anticipación como mínimo, con la fecha, hora y lugar para la realización de las audiencias.
- b) Todas las audiencias se realizarán en privado, cuyo desarrollo constará en un acta que será suscrita por los árbitros, las partes asistentes y el Secretario Arbitral. Las audiencias podrán ser grabadas a pedido de las partes o de los árbitros.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- c) Los árbitros tienen la potestad para citar a las partes a las audiencias que considere necesarias en cualquier estado del proceso, incluso hasta antes de expedirse el laudo que resuelve definitivamente la controversia.
- d) La inasistencia de una o ambas partes no impide que los árbitros continúen con el desarrollo de las audiencias. Si asistiendo, se negaran a suscribir el acta respectiva, se dejará constancia de ese hecho en el acta.
- e) Las partes que asistan a la audiencia se consideran notificadas de las decisiones dictadas en ella, en dicho acto.

ARTÍCULO 48º.- AUDIENCIA DE FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS

Contestada o no la demanda o, en su caso, absuelta o no la reconvencción; los árbitros citarán a las partes a Audiencia de Fijación de Puntos Controvertidos, la que se desarrollará de la siguiente manera:

- a) Los árbitros podrán iniciar la audiencia invitando a las partes a poner fin a la controversia mediante un acuerdo conciliatorio total o parcial. A falta de acuerdo por cualquier causa, los árbitros continuarán con el desarrollo de la audiencia.
- b) Los árbitros procederán a fijar los puntos controvertidos, escuchando la propuesta de las partes. Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán de oficio o a pedido de parte, ampliar los puntos controvertidos ya sea que se hayan alegado hechos nuevos o no, en cuyo caso, darán oportunidad a las partes para que se pronuncien y ofrezcan los



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

medios probatorios que consideren pertinentes, siempre que el proceso no se encuentre en la etapa para dictar el laudo.

- c) Seguidamente, podrán admitir o rechazar las pruebas ofrecidas por las partes, se haya o no planteado alguna cuestión probatoria, sin perjuicio de disponer la actuación de pruebas de oficio.
- d) Adicionalmente, los árbitros podrán ordenar la actuación de aquellas pruebas que a su criterio, deban actuarse fijando la fecha para su actuación de considerarlo conveniente.

ARTÍCULO 49º.- PRUEBAS

Los árbitros tienen la potestad exclusiva para determinar la admisibilidad, pertinencia, actuación y valor de las pruebas ofrecidas, pudiendo:

- a) Solicitar a las partes cualquier prueba o información adicional que considere pertinente; así como disponer de oficio la actuación de medios probatorios adicionales a los ofrecidos por las partes.
- b) Prescindir motivadamente de los medios probatorios ofrecidos y no actuados, si se considera adecuadamente informado, pudiendo emitir el laudo basándose en las pruebas que disponga, según las circunstancias del caso.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 50°.- COSTO DE LOS MEDIOS PROBATORIOS

El costo que irroque la actuación de los medios probatorios será asumido por la parte que solicitó su actuación, bajo apercibimiento de prescindirse de dicha prueba. No obstante, lo anterior, el laudo arbitral podrá establecer que una parte distinta asuma todo o parte de estos gastos como costo del proceso. En el caso de las pruebas de oficio, los gastos serán asumidos por ambas partes en proporciones iguales, sin perjuicio de que los árbitros dispongan algo distinto en el laudo.

Antes de proceder a la actuación de cualquier prueba, las partes o una de ellas, según corresponda, deben abonar una provisión cuyo importe, fijado por los árbitros, deberá ser suficiente para cubrir los honorarios y gastos correspondientes.

ARTÍCULO 51°.- AUDIENCIA DE PRUEBAS

De ser necesaria la actuación de algún medio probatorio, se convocará a la realización de una Audiencia de Pruebas, la misma que de preferencia se realizará en una sola sesión, salvo que a criterio de los árbitros sean necesarias más sesiones para la actuación de determinados medios probatorios.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 52º.- NOMBRAMIENTO DE PERITOS

Los árbitros pueden nombrar de oficio o a pedido de parte, uno o más peritos, los que podrán estar acreditados o no por el Centro, que podrán ser personas naturales o jurídicas, para que le informen, por escrito, sobre las materias que fijen los árbitros.

Los árbitros están facultados para requerir a los peritos el cumplimiento de su labor en los términos convenidos, bajo apercibimiento de relevarlos del cargo y disponer la devolución de los honorarios a que haya lugar.

Los árbitros podrán ordenar, a cualquiera de las partes, la entrega de la información que sea necesaria así como facilitar su acceso para cumplir con la elaboración de la pericia.

ARTÍCULO 53º.- TRÁMITE DEL INFORME PERICIAL

Los peritos deberán presentar su informe pericial en original y en copias suficientes como árbitros y partes hayan en el proceso.

Los árbitros notificarán a las partes con el dictamen pericial, a efectos de que, en un plazo no mayor de cinco (5) días, expresen por escrito su opinión u observaciones acerca del referido informe. Las partes tendrán derecho a examinar cualquier documento que el perito haya invocado en su dictamen, debiendo el perito facilitar el acceso a éste. Las observaciones u opiniones de las partes serán puestas en conocimiento del perito para su absolución luego de lo cual se convocará a la Audiencia de Informe Pericial.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 54°.- AUDIENCIA DE INFORME PERICIAL

Con las observaciones de las partes a la pericia o sin ellas, los árbitros citarán a las partes y a sus asesores o peritos, así como a los peritos designados por los árbitros, a la Audiencia de Informe Pericial con el objeto que expliquen su dictamen.

Luego de explicado el dictamen pericial, los árbitros darán oportunidad a las partes y a sus asesores, para que formulen sus observaciones.

ARTÍCULO 55°.-ACTUACIÓN DE PERITOS, TESTIGOS Y DECLARACIONES DE PARTE

Para la actuación de peritos, testigos y testimoniales ofrecidas de parte, se observarán las siguientes reglas:

- a) Las partes deberán indicar en la demanda, contestación, reconvención o su absolución, el nombre y domicilio de los testigos, el objeto de su testimonio y su implicancia en la resolución de la controversia, acompañando el pliego interrogatorio, salvo que los árbitros dispongan otra oportunidad para su presentación.
- b) En la Audiencia respectiva, las partes podrán interrogar a cualquier declarante de manera directa, bajo la dirección de los árbitros. Asimismo, los árbitros podrán formular preguntas en cualquier etapa de la exposición de los declarantes.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- c) Las partes, los testigos y los peritos están obligados a declarar la verdad, quedando sujeto a las responsabilidades que establece la ley contra el que otorga falso juramento.
- d) Por decisión de los árbitros, las declaraciones podrán presentarse por escrito en un documento con firma legalizada por notario público o certificado ante la Secretaría General. y/o arbitral de ser el caso. Los árbitros podrán supeditar la admisibilidad de las declaraciones por escrito a la disponibilidad de los declarantes para concurrir a una Audiencia.
- e) Si el testigo o perito no acude a la Audiencia convocada, los árbitros están facultados para citarlo nuevamente o rechazar su posterior actuación, sin perjuicio de los apercibimientos a que pueda dar lugar.
- f) Los árbitros determinarán la oportunidad en la que un testigo o perito o cualquier persona presente, debe retirarse durante las actuaciones.

ARTÍCULO 56°.-APOYO JUDICIAL

Los árbitros o las partes autorizadas por estos, pueden solicitar el apoyo judicial para la actuación de las pruebas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 45° de la Ley de Arbitraje.

ARTÍCULO 57°.- FIN DE ETAPA PROBATORIA

Una vez finalizada la actuación de los medios probatorios, habiéndose o no realizado la Audiencia de Pruebas, según sea el caso, los árbitros declararán finalizada la etapa probatoria,



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

sin perjuicio de poder ordenar de oficio la actuación de pruebas adicionales que consideren conveniente.

ARTÍCULO 58°.- ALEGATOS E INFORMES ORALES

Una vez declarado el cierre de la etapa probatoria, los árbitros podrán solicitar a las partes la presentación de sus conclusiones o alegatos escritos dentro de un plazo de cinco (5) días de notificadas. De oficio o a pedido de parte, los árbitros podrán convocar a una Audiencia de Informe Oral.

Capítulo III

Suspensión y Conclusión Anticipada del Proceso

ARTÍCULO 59°.- SUSPENSIÓN DEL ARBITRAJE

Las partes de común acuerdo podrán suspender el proceso arbitral por un plazo máximo de noventa (90) días, debiéndolo informar a los árbitros por escrito, el que deberá contar con las firmas legalizadas por Notario Público o certificadas por la Secretaría General del Centro. O el secretario arbitral según se el caso



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 60°.- CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO ARBITRAL

En cualquier momento del proceso, y antes de que se haya notificado el laudo arbitral que resuelve definitivamente la controversia, las partes de común acuerdo podrán dar por concluido el arbitraje comunicándolo a los árbitros por escrito, el que deberá contar con las firmas legalizadas por Notario Público o certificadas por la Secretaría General del Centro. O el secretario arbitral según el caso

ARTÍCULO 61°.- DESISTIMIENTO DEL ARBITRAJE

El desistimiento del arbitraje se regirá por las siguientes reglas:

- a) Antes de la instalación de los árbitros, quien solicita el inicio del arbitraje podrá desistirse del proceso. El escrito deberá contar con la firma de la solicitante legalizada por Notario Público la secretaria general lo informará a la parte emplazada.
- b) Producida la instalación de los árbitros, el demandante o quien formula reconvención podrá desistirse del proceso. El escrito deberá contar con la firma de la demandante o de la reconvincente, según corresponda, legalizada por Notario Público en este caso, el pedido deberá ser aprobado por la demandada previo traslado dispuesto por los árbitros.
- c) En los casos anteriores, queda a salvo el derecho de quien formula el desistimiento para iniciar otro proceso.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- d) Producida la instalación de los árbitros, cualquiera de las partes, antes de la notificación del laudo que resuelve en definitiva la controversia, puede desistirse de una o más pretensiones, de la demanda o de la reconvención, según sea el caso. En este supuesto, la decisión que la aprueba tiene el carácter de laudo final.

ARTÍCULO 62º.- CONCILIACIÓN O TRANSACCIÓN

Los árbitros podrán promover la conciliación durante todo el proceso. Si las partes concilian o transan sus pretensiones antes de la expedición del laudo que resuelve definitivamente la controversia, los árbitros darán por concluido el proceso. Si la conciliación o transacción es parcial el proceso continuará respecto de las demás pretensiones.

Adicionalmente, cualquiera de las partes puede solicitar a los árbitros que la conciliación o transacción se registre en forma de laudo arbitral. En este caso, el acuerdo conciliatorio o transacción adquirirá la calidad cosa juzgada. Los árbitros podrán denegar el pedido de homologación, fundamentando su decisión.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

CAPÍTULO IV

LAUDO

ARTÍCULO 63º.- FORMA DEL LAUDO

El laudo constará por escrito y deberá estar firmado por los árbitros, y el secretario arbitral designado incluyendo los votos discrepantes de ser el caso. En el caso de un tribunal arbitral colegiado, basta que sea firmado por la mayoría para formar decisión. En caso de empate, el presidente del tribunal arbitral tiene voto dirimente. Si no hubiera acuerdo mayoritario decide el voto del presidente del tribunal arbitral.

El árbitro que no firma ni emite su voto discrepante, se adhiere al de la mayoría o al del presidente, según corresponda.

ARTÍCULO 64º.- PLAZO PARA DICTAR EL LAUDO

Vencida la etapa de alegatos o de informes orales en su caso, los árbitros fijarán el plazo para laudar, el cual no podrá exceder de quince (15) días, prorrogable por decisión de los árbitros y por una sola vez, hasta por quince (15) días adicionales.

Sólo cuando las partes hubieran pactado un plazo para la emisión del laudo que resulte inferior al previsto en el presente Reglamento, o en general, cualquier otro plazo que pudiera afectarlo, los árbitros podrán sustituirlo por el plazo señalado en el párrafo anterior o adecuarlo bajo los mismos términos.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 65°.- NÚMERO DE LAUDOS

De no mediar acuerdo en contrario de las partes, los árbitros podrán decidir la controversia en un solo laudo o en varios laudos parciales, de considerarlo conveniente.

ARTÍCULO 66°.- NORMAS APLICABLES AL FONDO DE LA CONTROVERSIA

Salvo que las partes hayan acordado el derecho o los derechos que los árbitros deberán aplicar al fondo de la controversia, se aplicarán las siguientes reglas:

- a) En el arbitraje nacional, los árbitros decidirán el fondo de la controversia de acuerdo al derecho peruano.
- b) En el arbitraje internacional, los árbitros resolverán aplicando el derecho que estimen apropiado, sin perjuicio de poder resolver en conciencia, sólo si las partes así lo hubiesen autorizado.

En ambos casos, los árbitros resolverán con arreglo a lo estipulado en el contrato, teniendo en consideración los usos y prácticas aplicables.

ARTÍCULO 67°.- CONTENIDO DEL LAUDO ARBITRAL FINAL

El laudo arbitral de derecho deberá estar motivado y contendrá:

- a) Lugar y fecha de expedición.
- b) Nombres de las partes de los árbitros, y la del secretario arbitral
- c) La cuestión sometida a arbitraje y una sumaria referencia a las alegaciones y conclusiones de las partes.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- d) Valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión.
- e) Fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas.
- f) La decisión.
- g) La referencia sobre la asunción o distribución de los costos arbitrales.
- h) El laudo arbitral de equidad o conciencia debe contener lo dispuesto en los incisos a), b), c), f) y g) del presente artículo. Este laudo requiere además de una motivación razonada.

ARTÍCULO 68°.- NOTIFICACIÓN DEL LAUDO

Los árbitros deberán remitir el laudo final y el secretario Arbitral notificará bajo responsabilidad, a las partes dentro del plazo de cinco (5) días de recibido el laudo. En los casos de Contrataciones del Estado se remitirá copia autenticada al Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado conforme a lo ordenado

ARTÍCULO 69°.- RECTIFICACIÓN, INTERPRETACIÓN, INTEGRACIÓN Y EXCLUSIÓN DEL LAUDO

Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del laudo, cualquiera de las partes puede presentar las siguientes solicitudes a los árbitros:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- a) De rectificación, para corregir cualquier error de cálculo, de transcripción, numérico de copia, tipográfico, o informático o de naturaleza similar.
- b) De interpretación, para aclarar un extremo oscuro, impreciso o dudoso expresado en la parte decisoria del laudo o que influya en ella para determinar los alcances de la ejecución.
- c) De integración, para subsanar la omisión en resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión de los árbitros.
- d) De exclusión, para retirar del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión de los árbitros o no sea susceptible de arbitraje.

Previo traslado a la contraparte por el plazo de quince (15) días, con o sin su absolución y vencido dicho plazo, los árbitros resolverán las solicitudes en un plazo de quince (15) días, prorrogable por quince (15) días adicionales. El Centro notificará la decisión dentro de cinco (5) días de recibida la decisión.

Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán realizar, de oficio, la rectificación, interpretación, integración y exclusión del laudo, dentro de los diez (10) días siguientes de notificado del laudo.

La decisión que se pronuncie sobre la rectificación, interpretación, integración y exclusión, formará parte del laudo, no procediendo contra ella recurso alguno, sin perjuicio del recurso de anulación.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 70°.- EFECTOS DEL LAUDO ARBITRAL

Todo laudo arbitral emitido y debidamente notificado es definitivo e inapelable, teniendo el valor de cosa juzgada, siendo eficaz y de obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Conforme también lo establece el Decreto Legislativo 1017 y su Reglamento

ARTÍCULO 71°.- EJECUCIÓN DEL LAUDO

La ejecución del laudo se rige por las siguientes reglas:

- a) Los árbitros están facultados para ejecutar los laudos dictados, salvo que consideren necesaria la asistencia de la fuerza pública.
- b) En cualquier caso, si la parte obligada no cumple con lo ordenado por el laudo en la forma y plazo que en él se establece, o en su defecto dentro del plazo de quince (15) días de notificado, incluidas sus rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones, la parte interesada podrá pedir la ejecución del laudo a la autoridad judicial competente en la forma prevista en el artículo 68° de la Ley de Arbitraje.

ARTÍCULO 72°.- FIN DEL PROCESO

Se darán por culminado el proceso y en consecuencia los árbitros cesarán en sus funciones, con la emisión de laudo por el que se resuelve de manera definitiva la controversia y, en su caso, con las rectificaciones, interpretaciones, integraciones y exclusiones del laudo, sin perjuicio de la facultad otorgada a los árbitros de ejecutar el laudo arbitral.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

También culminará el proceso si los árbitros comprueban que la continuación de las actuaciones resulta innecesaria o imposible

ARTÍCULO 73°.- CONSERVACIÓN DEL EXPEDIENTE

El expediente referido al arbitraje será conservado por el Centro, en los procesos AD HOC, administrados por el Centro estos serán puestos en custodia del Centro hasta por un plazo de dos (2) años contado desde la culminación del proceso. Dentro de este plazo, las partes podrán solicitar al Centro la devolución de los documentos que la interesada hubiera presentado, debiendo asumir los gastos a que hubiera lugar.

Vencido el plazo referido en el anterior párrafo, el Centro podrá eliminar el expediente, sin responsabilidad alguna.

ARTÍCULO 74°.- DEPÓSITO DE EXPEDIENTES

El Centro podrá conservar y archivar los expedientes y las actuaciones arbitrales de procesos que no han sido administrados por éste, hasta por el plazo de dos (2) años, previa cancelación de la tasa correspondiente. Vencido este plazo, el Centro podrá eliminar el expediente, sin responsabilidad alguna.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

CAPÍTULO V

MEDIDAS CAUTELARES

ARTÍCULO 75°.- MEDIDA CAUTELAR EN SEDE JUDICIAL

Las medidas cautelares solicitadas a una autoridad judicial previas a la instalación de los árbitros no son incompatibles con el arbitraje ni pueden ser consideradas como una renuncia a él.

ARTÍCULO 76°.- CADUCIDAD DE LA MEDIDA CAUTELAR

Las medidas cautelares dictadas en sede judicial previas al arbitraje caducan:

- a) Si una vez ejecutada la medida cautelar, la parte beneficiada con ella, no solicita el inicio del arbitraje dentro de los diez (10) días siguientes, salvo que lo hubiera iniciado anteriormente.
- b) Si iniciado el arbitraje, los árbitros no se instalan dentro de los noventa (90) días siguiente de ejecutada la medida,

ARTÍCULO 77°.- MEDIDA CAUTELAR EN SEDE ARBITRAL

Una vez instalados, y a pedido de cualquiera de las partes, los árbitros podrán dictar las medidas cautelares que consideren necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

exigir las garantías que estimen necesarias para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar la ejecución de la medida.

Por medida cautelar se entenderá toda medida temporal, contenida en una decisión que tenga o no forma de laudo, por la que, en cualquier momento previo a la emisión del laudo que resuelva definitivamente la controversia, los árbitros ordenan a una de las partes:

- a) Que mantenga o restablezca el statu quo en espera de que se resuelva la controversia.
- b) Que adopte medidas para impedir algún daño actual o inminente o el menoscabo del proceso arbitral, o que se abstenga de llevar a cabo ciertos actos que probablemente ocasionarían dicho daño o menoscabo al proceso arbitral.
- c) Que proporcione algún medio para preservar bienes que permitan ejecutar el laudo subsiguiente o;
- d) Que preserve elementos de prueba que pudieran ser relevantes y pertinentes para resolver la controversia.

ARTÍCULO 78º.-TRÁMITE DE LA MEDIDA CAUTELAR

Antes de resolver, los árbitros pondrán en conocimiento de la contraria la solicitud cautelar; no obstante, ello, podrán dictar una medida cautelar sin conocimiento de la contraria cuando quien la solicite justifique la necesidad de no hacerlo para garantizar que la eficacia de la medida no se frustre.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Ejecutada la medida cautelar, cabe interponer recurso de reconsideración la misma que será resuelta por el tribunal de manera inimpugnable

ARTÍCULO 79°.- VARIACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

A pedido de parte, o excepcionalmente de oficio, los árbitros están facultados para modificar, sustituir y dejar sin efecto las medidas cautelares que hubiesen dictado, así como las medidas cautelares dictadas por una autoridad judicial, incluso cuando se trate de decisiones judiciales firmes.

En cualquier caso, los árbitros notificarán a las partes la decisión que modifica, sustituye o deja sin efecto una medida cautelar.

ARTÍCULO 80°.- RESPONSABILIDAD

Las partes serán responsables de los costos y de los daños y perjuicios que la ejecución de las medidas cautelares solicitadas le ocasione a la contraparte, siempre que los árbitros consideren que dadas las circunstancias del caso no debió otorgarse la medida. En este caso, los árbitros podrán condenar al solicitante en cualquier momento del proceso, al pago de los costos y de los daños y perjuicios.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 81º.- MEDIDAS CAUTELARES EN SEDE JUDICIAL Y COMPETENCIA DE LOS ÁRBITROS

Una vez instalados los árbitros, las partes podrán informar a la autoridad judicial de este hecho y solicitarle la remisión del expediente en el estado que se encuentre, bajo responsabilidad.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes puede presentar a los árbitros copia de dichos actuados.

La demora de la autoridad judicial en la remisión de los actuados de la medida cautelar no impide a los árbitros resolver sobre la medida cautelar solicitada, dictada o impugnada en sede judicial. En este último caso, los árbitros tramitarán la impugnación bajo los términos de una reconsideración contra la medida cautelar.

ARTÍCULO 82º.- EJECUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR

A pedido de parte, los árbitros podrán ejecutar las medidas cautelares que hubiesen dictado, pudiendo solicitar la asistencia de la fuerza pública, de considerarlo conveniente a su sola discreción. De existir un incumplimiento de la medida cautelar o cuando se requiera la intervención

Judicial para su ejecución, la parte beneficiada con la medida podrá solicitar dicha ejecución al órgano judicial competente, de acuerdo a los requisitos establecidos en la legislación arbitral.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 83º.- MEDIDAS CAUTELARES EN EL ARBITRAJE INTERNACIONAL

En el arbitraje internacional, las partes durante el transcurso de las actuaciones pueden solicitar a la autoridad judicial competente, previa autorización de los árbitros, la adopción de las medidas cautelares que estimen conveniente.

CAPÍTULO VI RECURSOS

Artículo 84º.- Reconsideración

Contra las resoluciones distintas al laudo sólo procede la interposición del recurso de reconsideración ante los propios árbitros, dentro de los tres (3) días siguientes de notificada la resolución. Los árbitros pueden reconsiderar de oficio sus decisiones.

Antes de resolver, los árbitros podrán correr traslado del recurso la contraria si lo consideran conveniente. La decisión de los árbitros es definitiva e inimpugnable. El recurso no suspende la ejecución de la resolución impugnada, salvo decisión distinta de los árbitros.

La decisión que resuelve el recurso de reconsideración es definitiva e inapelable.



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

ARTÍCULO 85°. - ANULACIÓN DE LAUDO

El laudo arbitral sólo podrá ser impugnado a través de la interposición del recurso de anulación ante el Poder Judicial, con el objeto de revisar su validez, de acuerdo a las causales dispuestas por la Ley de Arbitraje.

El recurso de anulación de laudo se deberá interponer ante la Corte Superior de Justicia dentro del plazo de veinte (20) días contado de la notificación del laudo, o de la resolución que de oficio o a pedido de parte, resuelve su aclaración, rectificación, integración o exclusión, de ser el caso.

ARTÍCULO 86°.- GARANTÍA

El recurso de anulación deberá estar acompañado con el documento que contiene la constitución de fianza bancaria solidaria, incondicionada y de realización automática, a favor de la otra parte, con una vigencia no menor de seis (6) meses y renovable hasta por tres (3) meses después de que se resuelva en definitiva el recurso de anulación, bajo apercibimiento de llevarse a cabo la ejecución de laudo, y por una cantidad equivalente a la cuantía del valor de la condena contenida en el laudo.

Si el laudo contiene en todo o en parte un extremo declarativo, que no es valorizable en dinero, o si se requiere de una liquidación especial para determinar la obligación económica a la que se encuentra obligada la parte vencida, los árbitros pueden fijar en el laudo o en su



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

rectificación, interpretación, integración o exclusión, el monto que garantice el cumplimiento.

ARTÍCULO 87°.- EFECTOS DEL RECURSO DE ANULACIÓN

La sola interposición del recurso de anulación no suspende los efectos del laudo ni de su ejecución. No obstante, cabe la suspensión del laudo y de su ejecución, a solicitud de quien interpone el recurso de anulación, siempre y cuando haya cumplido con lo dispuesto en el artículo 86° del presente Reglamento. La Corte Superior de Justicia, ante quien se interpone el recurso de anulación, verificará el cumplimiento de dicha garantía.

ARTÍCULO 88°.- RENUNCIA AL RECURSO DE ANULACIÓN

De conformidad con el numeral 8 del artículo 63° de la Ley de Arbitraje, cuando ninguna de las partes en el arbitraje sea de nacionalidad peruana o tenga su domicilio o residencia habitual en el Perú, las partes podrán acordar expresamente en el convenio arbitral, o en un documento escrito posterior, la renuncia a interponer recurso de anulación o la limitación de dicho recurso a una o más de las causales dispuestas en la Ley de Arbitraje.



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

SECCION IV

COSTOS DEL ARBITRAJE

Capítulo I

Gastos Administrativos

ARTÍCULO 89°.- GASTOS ADMINISTRATIVOS

Los gastos administrativos están compuestos por el monto de la Tasa de Presentación por la solicitud de arbitraje, más el importe de los gastos por la administración del arbitraje.

ARTÍCULO 90°.- SOLICITUD DE ARBITRAJE

La parte que inicie el arbitraje deberá acompañar a su solicitud, como requisito de admisibilidad, el comprobante de pago por concepto de Tasa de Presentación. El monto de esta tasa de presentación incluye el costo total del proceso arbitral la misma que será establecida en el ACTA DE INSTALACION

ARTÍCULO 91°.- ADMINISTRACIÓN DEL ARBITRAJE

El Centro fijará los gastos por la administración de los procesos arbitrales de acuerdo a la cuantía de las pretensiones planteadas por las partes, tomando como referencia lo establecido por el Organismo Regulador de las Contrataciones del Estado.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Estos costos no incluyen gastos adicionales en que pudieran incurrir los árbitros, peritos, terceros o el personal del Centro, para llevar a cabo actuaciones fuera de la sede del arbitraje. Estos gastos serán de cargo de las partes según corresponda.

CAPÍTULO II

HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS

ARTÍCULO 92º. - HONORARIOS DE LOS ÁRBITROS

El monto de los honorarios profesionales de los árbitros se determina de la siguiente manera establecido el monto del arbitraje en la instalación corresponde a los arbitro el 40% si es arbitraje con arbitro único y 60% en el caso de Tribunal arbitral.

CAPÍTULO III

CUANTÍA Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 93º.- CÁLCULO DE LA CUANTÍA

La cuantía total se obtendrá de sumar el monto de todas las pretensiones planteadas en la demanda y en la reconvención, de ser el caso.

En caso que las pretensiones no fueran cuantificables económicamente, El tribunal las cuantificara conjuntamente con las partes al momento de Instalación del Proceso, de haber



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

diferencias con la presentación de la demanda y/o reconvencciones estas se incluirán con Resolución Firme del Tribunal.

ARTÍCULO 94°.- LIQUIDACIÓN PROVISIONAL

El monto de los gastos por la administración del arbitraje y los honorarios profesionales de los árbitros, serán liquidados en forma provisional por la Secretaría General de acuerdo a la cuantía de las pretensiones fijadas en la solicitud de arbitraje.

ARTÍCULO 95°.- LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Esta estará definida en la emisión del Laudo Arbitral y/ o en los casos de archivamiento o culminación del proceso por conciliación de las partes En este caso, si hubiesen diferencias de devolverá a las partes si se produjera por archivamiento y los pagos efectuados no alcanzaran la liquidación resultante se obligara al demandante cubra la diferencia en un plazo de 10 días de no efectuarlo se notificara dicha deuda a la Central de Riesgo y el cobro de la deuda por obligación de dar suma de dinero



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

CAPÍTULO IV

PAGO

ARTÍCULO 96°.- FORMA DE PAGO

Las partes asumirán el pago de los gastos por la administración del arbitraje y los honorarios profesionales de los árbitros y la secretaria arbitral en proporciones iguales.

Excepcionalmente, los árbitros podrán disponer liquidaciones separadas, teniendo en consideración las pretensiones de cada parte.

ARTÍCULO 97°.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA

Tratándose de una pluralidad de demandantes o demandados, la obligación por el pago de los costos arbitrales constituidos por los gastos por la administración del arbitraje y los honorarios profesionales de los árbitros, así como los de la secretaria arbitral es solidaria

ARTÍCULO 98°.- OPORTUNIDAD DEL PAGO

El momento para efectuar el pago de los gastos por la administración del arbitraje y los honorarios profesionales, se rige por las siguientes reglas:

- a) En el acto de instalación de los árbitros o en resolución inmediatamente posterior, los árbitros señalarán el importe correspondiente a los costos del proceso



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- b) El plazo para el pago del íntegro de dichos conceptos es de diez (10) días, contados desde la fecha de la instalación de los árbitros, o de notificados con la resolución que los fija.
- c) Tratándose de pagos derivados de una liquidación definitiva, los árbitros concederán a las partes, en la resolución que los requiere, un plazo de diez (10) días para efectuarlos.
- d) No obstante, y a solicitud de parte, los árbitros en forma discrecional, podrán autorizar que los pagos se realicen de manera fraccionada. Siempre que su pedido se realice dentro del término que se establezca

ARTÍCULO 99°.- FALTA DE PAGO

La falta de pago se rige por las siguientes reglas:

- a) Si vencido el plazo para el pago de los gastos por la administración del arbitraje y los honorarios profesionales, la parte que debe efectuarlos no lo hace, los árbitros le concederán un plazo adicional de cinco (5) días para que los realice.
- b) Si vencido el plazo adicional concedido, la parte requerida no efectúa el pago, los árbitros autorizarán a la contraria para que lo realice dentro de un plazo de diez (10) días.
- c) Efectuado el pago por la contraria, los árbitros deberán pronunciarse sobre éstos en el laudo que resuelve definitivamente la controversia, disponiendo, de ser el caso, el



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

reembolso respectivo incluyendo los intereses por mora a partir de la fecha en que debió efectuarse el pago.

- d) Si vencido el plazo de diez (10) días concedido a la contraria, ninguna de las partes efectúa el pago, los árbitros podrán disponer la suspensión del proceso por el plazo de treinta (30) días.
- e) Transcurrido el plazo de suspensión del proceso por falta de pago, los árbitros podrán disponer el archivo del proceso.
- f) En los casos de liquidaciones separadas, la falta definitiva de pago correspondiente a las pretensiones planteadas por una parte, acarreará el archivo de dichas pretensiones, sin perjuicio que el proceso continúe respecto de las pretensiones de la contraria.

CAPÍTULO V

DEVOLUCIÓN DE HONORARIOS

ARTÍCULO 100°.- SUSTITUCIÓN DE ÁRBITROS

De producirse la sustitución de un árbitro por causa de renuncia, recusación o remoción, la Corte de Arbitraje establecerá el monto de los honorarios que le corresponden, teniendo en cuenta los motivos de su sustitución y el estado del proceso arbitral. En la misma resolución, la Corte de Arbitraje fijará el monto de los honorarios que le corresponden al árbitro sustituto. el mismo camino resultara en caso del secretario arbitral.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Cuando corresponda, la devolución de honorarios se deberá efectuar en el plazo de diez (10) días, contado desde la notificación que requiere la devolución.

ARTÍCULO 101°.- CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO

En los supuestos previstos en el artículo 60° del presente Reglamento, y a pedido de las partes, el tribunal resolverá sobre la liquidación como corresponde en la Resolución que se emita según sea el caso

CAPÍTULO VI

COSTOS ARBITRALES

ARTÍCULO 102°.- COSTOS ARBITRALES

Los costos del arbitraje comprenden los siguientes conceptos:

- a) Los gastos administrativos del Centro, en los que se incluye los honorarios del secretario arbitral
- b) Los honorarios de los árbitros.
- c) Los gastos de viaje y otros que, con ocasión a éstos, realicen los árbitros y el secretario arbitral, de conformidad con las disposiciones del tribunal.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a lo que se establece en el proceso.
- e) Los honorarios razonables de las defensas de las partes.
- f) Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales.

ARTÍCULO 103°.- DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS ARBITRALES

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje. Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

Primera: En todo lo no regulado por el presente Reglamento, será de aplicación la Ley de Arbitraje o la norma que la sustituya, así mismo se tendrá presente de ser el caso lo que establece el Decreto Legislativo N° 1017 y sus modificatorias.

Segunda: Las partes podrán acordar modificar los diferentes plazos previstos en este Reglamento. Si el acuerdo se ha adoptado después de instalado los árbitros, surtirá efectos sólo una vez aprobado por éstos,

Tercera: El Centro podrá desempeñarse como entidad nominadora de árbitros en procesos arbitrales que no estén bajo su organización o administración. La parte que solicita la designación o nombramiento de un árbitro, presentará una solicitud, con los requisitos establecidos en el artículo 13° del presente Reglamento, en lo que sea pertinente, con una copia simple del cargo de la notificación de arbitraje a la contraparte, copia del acto jurídico que haya originado la controversia o con el cual esté relacionada y copia del convenio arbitral de no encontrarse inserto en el documento anterior. En este último caso, podrá también presentar copia de todo aquello que establece la legislación como convenio arbitral.

El Centro correrá traslado de la solicitud a la contraparte por un plazo de cinco (5) días. Con su absolución o sin ella, será resuelto el pedido de nombramiento de árbitro, mediante Resolución Firme



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Cuarta: A partir de la entrada en vigencia del presente Reglamento, será de aplicación a los arbitrajes administrados por el Centro el Tarifario de Arbitraje que integra el presente Reglamento. Asimismo, el Centro cobrará las siguientes tasas administrativas por los servicios que se indican, de manera referencial.

10% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), por su desempeño como entidad nominadora.

0.1% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) por emisión de cada copia certificada de las actuaciones arbitrales.

Los montos indicados deberán ser cancelados al momento de solicitar el servicio.

Quinta: La cláusula modelo de arbitraje del Centro es:

“Las partes acuerdan que todo litigio y controversia resultante de este contrato o relativo a este, se resolverá mediante el arbitraje organizado y administrado por la Unidad de Arbitraje del CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACIÓN IMPERIUM de conformidad con sus reglamentos vigentes, a los cuales las partes se someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso será inapelable y definitivo.”

Sexta: Las decisiones de la Corte de Arbitraje son definitivas e inapelables.

Séptima: Cualquier referencia a las denominaciones “CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACION IMPERIUM” o similares contenidas en un convenio arbitral o acto jurídico en general, se entiende hecha al “CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACION IMPERIUM”



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Los procesos arbitrales que se presenten a partir de la fecha se registrarán por las disposiciones establecidas en el Reglamento de Arbitraje, y en los procesos AD HOC conforme a sus acuerdos en los que podrán también incorporarse los que convenga.

Este Reglamento entrará en vigencia a partir del inicio de actividades de este centro

TARIFARIO DE ARBITRAJE

Se regulará de acuerdo a lo decidido por el Tribunal Arbitral en los procesos AD HOC y en los arbitrajes institucionales conforme a las decisiones de la Corte de Arbitraje en ambos casos se tendrá por referencia los costos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado OSCE



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

REGLAMENTO INTERNO UNIDAD DE ARBITRAJE CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACION IMPERIUM

TÍTULO I

LA UNIDAD DE ARBITRAJE

ARTÍCULO 1º. -

La Unidad de Arbitraje del CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL CORPORACION IMPERIUM se denomina “EL CENTRO”, y tiene por finalidad contribuir a la solución de controversias, mediante la institucionalización del proceso arbitral, en sus modalidades AD HOC, ADMINISTRADAS Y INSTITUCIONALES, contribuyendo con su difusión y promoción como mecanismo para el fortalecimiento de una cultura de paz.

ARTÍCULO 2º. -

El Centro cumplirá las siguientes funciones:

- a) Organizar y administrar los arbitrajes que se le someten, prestando su asesoramiento y asistencia en el desarrollo del proceso arbitral., inclusive facilitar el desarrollo de los procesos AD HOC



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- b) Nominar y designar árbitros cuando no hubieran sido nombrados por las partes o si las partes así lo solicitaran, resolviendo cualquier incidente que se presente en relación a estos temas.
- c) Implementar las normas o disposiciones que resulten necesarias para administrar con eficiencia los procesos bajo su cargo.
- d) Resolver los incidentes relativos a la recusación, renuncia y remoción de los árbitros, a través de la Corte de Arbitraje
- e) Resolver los incidentes relativos a los honorarios de los árbitros, conforme a su aplicación
- f) Constituir y mantener actualizado el Registro de Árbitros.
- g) Difundir y promocionar el arbitraje como mecanismo para la solución de conflictos.
- h) Constituir y administrar el Registro de Peritos.
- i) Absolver consultas y emitir los dictámenes que se le soliciten relacionados con el arbitraje nacional e internacional.
- j) Presentar a consideración de los poderes públicos las propuestas que considere conveniente en materia de arbitraje.
- k) Cualquier otra actividad relacionada con el arbitraje.

ARTÍCULO 3º. -

El domicilio de EL CENTRO es la ciudad de HUANUCO, y a nivel nacional.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

TÍTULO II

ÓRGANOS DEL CENTRO

Artículo 4º. -

Son órganos de EL CENTRO:

- a) El director.
- b) La Corte de Arbitraje (consejo superior).
- c) La Secretaría General de Arbitraje.

CAPÍTULO I

EL DIRECTOR

Artículo 5º. -

La máxima autoridad administrativa de EL CENTRO es su director, quien es elegido por el Consejo Directivo de CENTRO DE ARBITRAJE CORPORACION IMPERIUM

Artículo 6º. -

Son funciones del director:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- a) Asegurar la correcta aplicación del Reglamento de Arbitraje de EL CENTRO, así como las demás disposiciones relacionadas con la Unidad de Arbitraje. Para tal efecto, dispondrá de todos los poderes necesarios.
- b) Nombrar a los miembros de la Corte de Arbitraje por un período de dos (2) años, y
- c) Entre ellos a su presidente y a su Vice-Presidente.
- d) Nombrar al secretario general de Arbitraje de EL CENTRO, así como disponer su Remoción.
- e) Examinar y evaluar a los aspirantes a árbitros e incorporarlos al Registro de Árbitros.
- f) Dirigir y coordinar todas las funciones de EL CENTRO, sin perjuicio de las especiales otorgadas a otras personas por este reglamento.
- g) Velar por el correcto desarrollo de los procesos arbitrales y por el cumplimiento de los deberes de los árbitros, así como de las funciones del personal administrativo.
- h) Celebrar todos los contratos necesarios para el correcto desarrollo de EL CENTRO

Artículo 7º. -

El director de EL CENTRO no podrá desempeñarse como árbitro bajo ninguna circunstancia en los procesos arbitrales administrados por EL CENTRO.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

CAPÍTULO II

LA CORTE DE ARBITRAJE

Artículo 8°. -

La Corte de Arbitraje está integrada por un presidente, vicepresidente y tres vocales, pudiendo renovarse su nombramiento de manera indefinida.

Artículo 9°. -

Los miembros de la Corte son designados por el director del Centro.

Artículo 10°. -

Son funciones de la Corte de Arbitraje:

- a) Designar a los árbitros en cada proceso arbitral, cuando las partes o los árbitros no lo hayan efectuado o cuando así lo hayan solicitado.
- b) Resolver las recusaciones contra los árbitros, así como las cuestiones derivadas de las renunciaciones o remociones de éstos.
- c) Resolver los incidentes de devolución de honorarios de los árbitros.
- d) Sancionar a los árbitros según corresponda conforme a las disposiciones internas sobre la materia.
- e) Proponer al director de EL CENTRO todas las modificaciones que estime necesarias efectuar a los Reglamentos y demás disposiciones que lo regulen.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tel: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- f) Las demás que establezcan los Reglamentos y demás disposiciones de EL CENTRO.

Artículo 11°. -

La Corte de Arbitraje sesionará las veces que sea necesario a fin de cumplir con sus funciones.

El director de EL CENTRO podrá convocar a la Corte en sesión extraordinaria.

Cuando el presidente no pueda asistir a alguna de las sesiones de la Corte, será reemplazado por el vicepresidente.

Únicamente podrán asistir a las sesiones de la Corte de Arbitraje sus miembros.

Artículo 12°. -

Las decisiones de la Corte son adoptadas por mayoría de votos de todos sus miembros, decidiendo el voto del presidente en caso de empate. La Corte delibera válidamente si asisten por lo menos tres de sus miembros. Todos los miembros deberán pronunciarse, salvo que le afecte alguna causal de inhibición o excusa. De no pronunciarse sin justificación alguna, se les entenderá adherido a la mayoría.

Cuando corresponda, el director de EL CENTRO podrá completar la Corte de Arbitraje con el número de miembros que sean necesarios para contar con mayoría en los casos de inhibición o excusa.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

El secretario general de la Corte asiste a las deliberaciones con voz, pero sin voto.

Artículo 13° . -

Las deliberaciones de la Corte de Arbitraje tienen carácter confidencial y de obligado cumplimiento para quien en ellas participe, sea cual fuere el título en que lo hiciera. En el caso que algún miembro de la Corte o participante de las deliberaciones faltare a la confidencialidad, la Corte remitirá lo actuado al director de EL CENTRO con su recomendación de sanción de separación o suspensión según la gravedad de la falta.

Artículo 14° . -

Tanto los documentos sometidos a la Corte de Arbitraje como los que ésta emita durante los procedimientos ante ella tramitados, serán comunicados exclusivamente a los miembros de la Corte y a su Secretaría, para los fines correspondientes.

Artículo 15° . -

Las sesiones de la Corte constarán en un Libro de Actas que llevará el secretario general de EL CENTRO. Las actas deberán ser suscritas por los miembros asistentes y contendrán las decisiones adoptadas por los miembros de la Corte, así como los incidentes u ocurrencias suscitadas en la sesión.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Artículo 16°. -

Los miembros de la Corte de Arbitraje están impedidos de ser designados como árbitros por este órgano.

Cuando los miembros de la Corte de Arbitraje participen como árbitros en los procesos arbitrales, deberán inhibirse de intervenir o participar en las deliberaciones y acuerdos de la Corte de Arbitraje, relacionados al proceso en el que intervienen.

Asimismo, los miembros de la Corte de Arbitraje no pueden intervenir en calidad de asesor, abogado, perito o representante de ninguna de las partes, en los procesos de arbitraje administrados por EL CENTRO.

CAPÍTULO III

LA SECRETARÍA GENERAL DE ARBITRAJE

Artículo 17°. -

La Secretaría General de Arbitraje está a cargo del secretario general, el que es designado por el director de EL CENTRO.

Artículo 18°. -

Son funciones del secretario general:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- a) Encargarse directamente o a través de las Secretarías Arbitrales o Secretarías Ad Hoc de la tramitación de todos los procesos administrados por el Centro
- b) Crear las Secretarías Ad Hoc que considere necesarias y pertinentes para la administración de los procesos arbitrales de ser el caso.
- c) Cumplir con poner en conocimiento de la Corte de Arbitraje de una solicitud de designación de árbitro (s)
- d) Expedir copia certificada de los actuados en el proceso de arbitraje, conforme a sus atribuciones.
- e) Velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos del Centro referidos a la Unidad de Arbitraje.
- f) Coordinar los programas de difusión y capacitación del Centro referidos a la Unidad de Arbitraje.
- g) Expedir constancias y certificaciones concernientes a las actuaciones relativas a los procesos administrados por el Centro, incluyendo las relativas a la acreditación de los árbitros y peritos.
- h) Desempeñarse como secretario de la Corte de Arbitraje
- i) Mantener actualizado el Registro de Árbitros de EL CENTRO, en coordinación con el director de EL CENTRO.
- j) Realizar las liquidaciones de los honorarios y los gastos administrativos de los árbitros, y de los secretarios arbitrales de conformidad con lo establecido.



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- k) Expedir razones de oficio o a pedido de los árbitros dentro de un proceso arbitral.
- l) Recibir, seleccionar, ordenar y clasificar las solicitudes de los aspirantes a árbitros, poniendo en consideración del director de EL CENTRO dichos pedidos.
- m) Las demás funciones que le asigne el director del Centro u otras que establezca la reglamentación de EL CENTRO.

Artículo 19°. -

El personal de la Secretaría General se encuentra impedido de participar como árbitro en los procesos administrados por el CENTRO. Asimismo, están impedidos de participar como asesor, abogado, perito o representante de las partes, en los procesos de arbitraje administrados por EL CENTRO.

Artículo 20°. -

El secretario general o los secretarios Arbitrales podrán ser amonestados, suspendidos o removidos de su cargo, por el director del Centro, según la gravedad de la falta. Las mismas que deberán ser motivadas y resueltas por la Corte de Arbitraje



CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

TÍTULO III

REGISTRO DE ÁRBITROS

Artículo 21°.-

EL CENTRO mantendrá un Registro de Árbitros en forma permanente, el cual contendrá su curriculum vitae documentado actualizado, indicando su experiencia profesional, áreas de especialización, así como una hoja resumen de su experiencia en el sistema arbitral y/o en cualquier otro método alternativo de resolución de conflictos.

Es responsabilidad del árbitro mantener actualizado los datos que en el Registro figuren, el cual servirá como base para la designación que efectúe la Corte y cualquier comunicación que deba efectuar EL CENTRO. La Secretaría General realizará las actualizaciones al Registro de Árbitros.

El Director de EL CENTRO podrá convocar a procesos de reincorporación en el Registro de Árbitros, cuando lo considere conveniente, pudiendo incorporar y retirar a los árbitros.

Artículo 22°.-

Para incorporarse al Registro de Árbitros de EL CENTRO, el aspirante deberá presentar su solicitud, cumpliendo, entre otros, con los siguientes requisitos:

Contar como mínimo con dos años de experiencia en resolución de conflictos y tener acreditación como especialista en resolución de conflictos



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Tener prestigio profesional, moral y ético.

No tener antecedentes penales.

Artículo 23°.-

El aspirante que desee incorporarse al Registro de Árbitros deberá solicitarlo por escrito al Director de EL CENTRO, adjuntando su currículum vitae documentado, indicando áreas de especialización, experiencia profesional, así como una hoja resumen de su experiencia en el sistema arbitral y/o en cualquier otro método alternativo de resolución de conflictos.

El Director resolverá las solicitudes en orden cronológico y de manera discrecional, sin expresión de causa. La decisión que resuelve la incorporación o no de un aspirante al Registro de Árbitros no podrá ser recurrida.

De ser aceptada la solicitud de incorporación, la Secretaría General hará llegar una comunicación al árbitro aceptado conjuntamente con una Ficha de Datos que deberá ser llenada por éste y devuelta a la Secretaría para su archivo correspondiente.

Artículo 24°.-

Los criterios para incorporar a un aspirante al Registro de Árbitros son, entre otros, los siguientes:

- a) La capacidad e idoneidad personal, así como su trayectoria ética y moral.
- b) Los años de ejercicio profesional.
- c) Los grados académicos obtenidos.



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- d) El prestigio profesional.
- e) El desempeño como docente universitario.
- f) La experiencia en procesos arbitrales o en otros métodos alternativos de resolución de conflictos.

Artículo 25º. -

EL CENTRO podrá invitar a personas de reconocido prestigio a incorporarse como parte de su Registro de Árbitros.

Artículo 26º. -

Las partes podrán formular queja contra los árbitros ante la Corte de Arbitraje, por faltas incurridas contra los Reglamentos de EL CENTRO

Artículo 27º. -

La parte que formule la queja contra un árbitro deberá plantearla ante la Corte de Arbitraje, quien previo traslado de cinco (5) días al árbitro quejado, resolverá en forma discrecional y en decisión inapelable.

Artículo 28º.-

Sin perjuicio de la facultad de remoción, la Corte de Arbitraje podrá imponer las siguientes sanciones:



CORPORACIÓN IMPERIUM

Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

- a) Amonestación escrita.
- b) Suspensión del Registro de Árbitros.
- c) Separación del Registro de Árbitros, la misma que será notificada a los centros de arbitraje del país puesta en la página WEEB correspondiente como información especial



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**

CENTRO DE CONCILIACION, ARBITRAJE Y JUNTA DE PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Apruébese el proceso de incorporación de árbitros en el Registro de Árbitros de la Unidad de Arbitraje de EL CENTRO. Los árbitros interesados deberán presentar su solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en los artículos 22° y 23° del Reglamento Interno, en el plazo de 30 días calendario desde la publicación de los avisos comunicando este hecho, en un diario de mayor circulación. La Unidad de Arbitraje, en decisión inapelable, resolverá las solicitudes presentadas en estricto orden cronológico y en forma discrecional, sin expresión de causa.

SEGUNDA: Centro podrá invitar a árbitros de prestigio a fin de que formen parte del mismo.

**POR LO QUE SE OTORGA AL DIRECTOR DEL CENTRO A REALIZAR LAS
ACCIONES QUE HA LUGAR PARA SU FUNCIONAMIENTO INMEDIATO
DEL CENTRO DE ARBITRAJE**

**PASANDO A FIRMAR LOS PRESENTES DÁNDOSE POR CONCLUIDA LA
PRESENTE REUNIÓN SIENDO LAS VEINTE HORAS DEL DÍA TRECE DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**



CORPORACIÓN IMPERIUM

**Jirón 28 de Julio N° 1167 – 2do Piso - Oficina 05
Huánuco – Perú
Tef: 062 620227 - 905595297
imperium.sg.2021@gmail.com
www.imperium.org.pe**